

第十章 人工智能相关的法律与政策

演讲人

2024-05-06



第十章 人工智能相关的法律与政策



职业功能与专业能力要求



第二节 人工智能的法律规制



思考题



第一节 人工智能发展的法律和政策支持



第三节 人工智能的法律应用

第十章 人工智能相关的法律与政策

职业功能与专业能力要求

01

职业功能：了解人工智能的主要法律法规和政策

02

工作内容：人工智能开放与使用过程中需要注意且不能触碰的法律红线

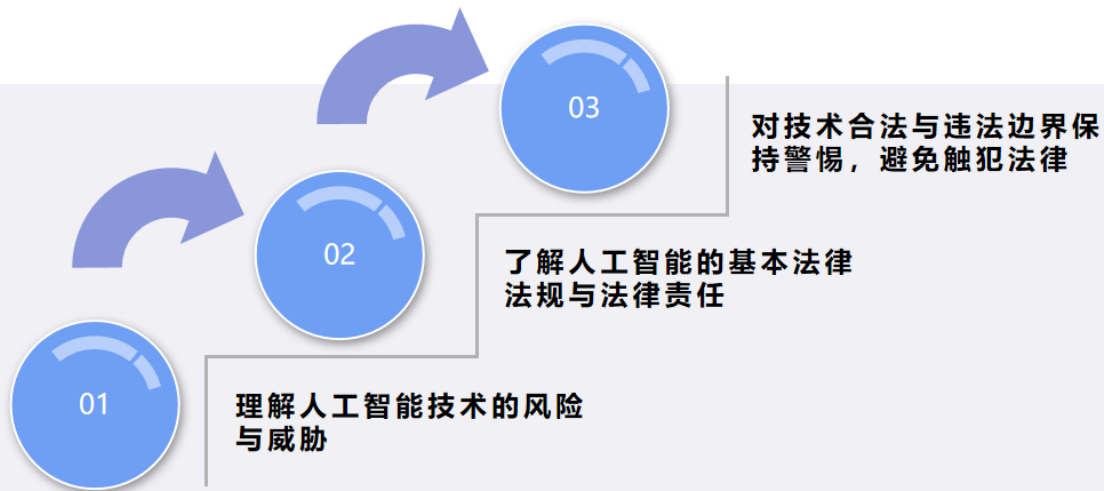
03

专业能力要求

04

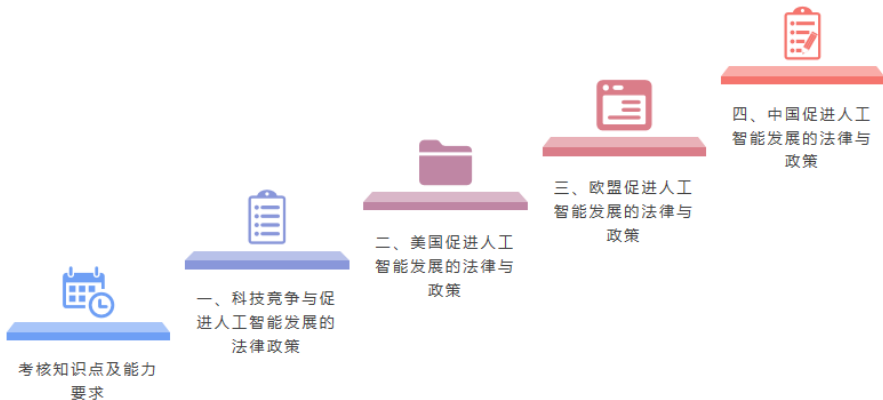
相关知识要求：了解人工智能开发与应用过程中的行政责任、刑事责任和民事责任

专业能力要求

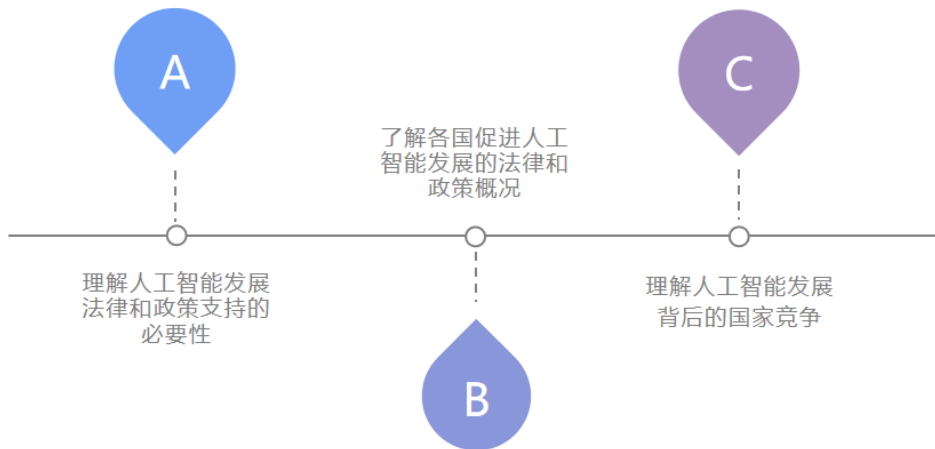


第十章 人工智能相关的法律与政策

第一节 人工智能发展的法律和政策支持



考核知识点及能力要求



一、科技竞争与促进人工智能发展的法律政策

01



全球科技竞争焦点：人工智能

02



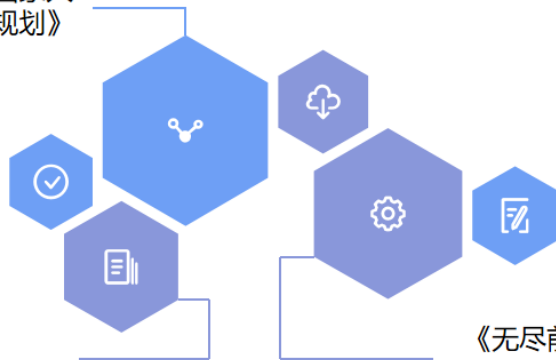
全球人工智能政策规划与技术、应用和产业高地抢占

二、美国促进人工智能发展的法律与政策

《国家创新战略》与《国家人工智能研究与发展战略规划》

其他相关法案

《无尽前沿法案》计划投入
1000亿美元



三、欧盟促进人工智能发展的法律与政策

01

欧盟数字战略文件：人工智能白皮书
《走向卓越与信任》《塑造欧洲的数字未来》和《欧洲数据战略》

02

欧盟在人工智能领域的风险防范

(一) 国家层面的法律与政策支持

1

2013年2月、国务院出台的《关于推进物联网有序健康发展的指导意见》

2

2015年5月起，国务院陆续出台了《中国制造2025》《关于积极推进“互联网+”行动的指导意见》《促进大数据发展行动纲要》

3

2017年7月，国务院发布了人工智能领域最重要的战略性文件--《新一代人工智能发展规划》

4

《促进新一代人工智能产业发展三年行动计划(2018-2020年)》

5

教育部出台了《高等学校人工智能创新行动计划》

6

科技部出台了《国家新一代人工智能开放创新平台建设指引》和《国家新一代人工智能创新发展试验区建设工作指引》

(一) 国家层面的法律与政策支持



国家林业和草原局出台了《关于促进林业和草原人工智能发展的指导意见》



国家标准化管理委员会、中央网信办、国家发展改革委等五部门联合出台《国家新一代人工智能标准体系建设指南》



(一)国家层面的法律与政策支持

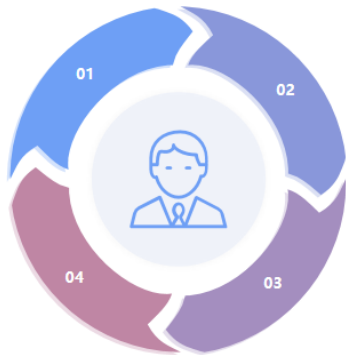
2017年7月，国务院发布了人工智能领域最重要的战略性文件--《新一代人工智能发展规划》
提出2020-2030年分三步走





四、中国促进人工智能发展的法律与政策

地方政策支持：以北京的公共数据开放政策为例



01

数据是人工智能发展的“粮草”，数据开放则可谓是人工智能发展中的“粮草先行”

03

建设公共数据开放创新基地

02

向社会无条件开放公共数据

04

有条件开放一批特殊公共数据

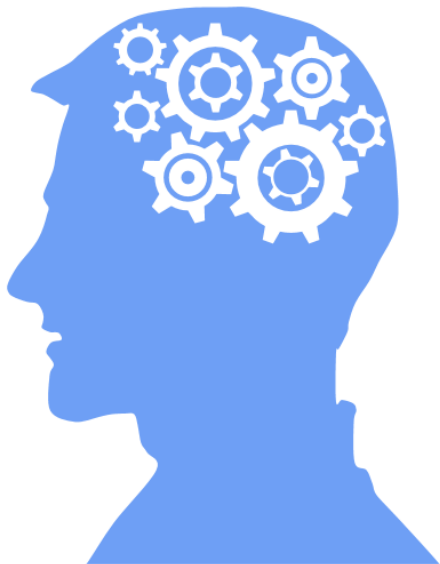
第十章 人工智能相关的法律与政策

第二节 人工智能的法律规制

考核知识点及能力要求

二、美国人工智能法律规制概况

四、中国与人工智能相关的法律规制体系



一、人工智能的风险与法律规制

三、欧盟人工智能的法律规制

考核知识点及能力要求

了解人工智能的风险，理解人工智能法律规制的必要性

明晰人工智能法律规制的重点领域，理解隐私保护与防范网络犯罪的重要意义

了解人工智能法律规制的主要内容

一、人工智能的风险与法律规制

- 数据安全与隐私保护

智能时代，无处不在的手机、摄像头等传感设备与无线网络使得收集个人信息变得极为普遍。人工智能需要大数据作为燃料，而大数据中包含了海量的个人信息。

- 利用人工智能的算法侵权与犯罪风险

人工智能技术在商业领域的应用，需要大量收集消费者个人信息形成大数据，通过先进算法实现商业利益，这就蕴含了企业利用大数据和算法侵害消费者权益的风险

算法价格歧视



二、美国人工智能法律 规制概况



隐私权保护立法

《联邦电子通信隐私法》《公民网络隐私权保护暂行条例》《个人隐私与国家信息基础设施》

《澄清合法使用境外数据法》

《消费者隐私权利法案》

消费者权益保护和算法歧视问题

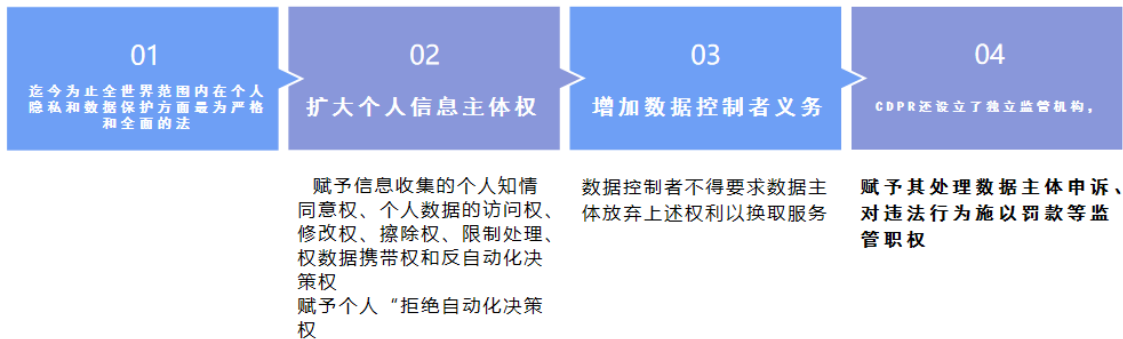
《算法透明性和可问责性声明》

《算法问责法案》

《算法责任法案》



《一般数据保护条例》(GDPR)



三、欧盟人工智能的法律规制

基于设计的隐私保护原则

- ◆ 当软件工程设计算法产品、编写代码的时候，就要带着保护用户隐私的观念，并且把这种观念嵌入到其所设计的产品之中。

四、中国与人工智能相关的法律规制体系

(一)行政立法
规制体系

1

(二)刑事责任

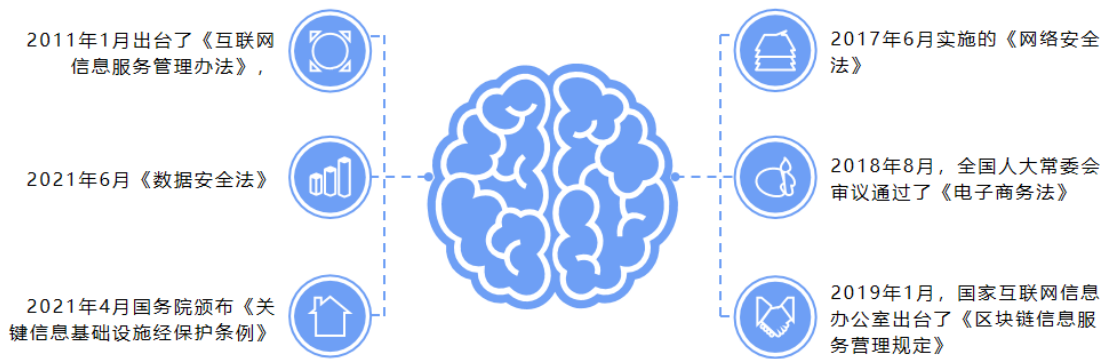
2

(三)民事责任

3

四、中国与人工智能相关的法律规制体系

(一) 行政立法规制体系



四、中国与人工智能相关的法律规制体系

(一) 行政立法规制体系

- ◆ 2021年12月，国家网信办联合工信部、公安部、国家市场监督管理总局出台了《互联网信息服务算法推荐管理规定》

四、中国与人工智能相关的法律规制体系

(二) 刑事责任



“侵犯公民个人
信息罪”



《刑法》分则
第六章 “妨害
社会管理秩序
罪”



“针对信息网
络实施的犯罪”

四、中国与人工智能相关的法律规制体系

(三) 民事责任

01

2021年11月实施的《个人信息保护法》

02

《产品质量法》

第十章 人工智能相关的法律与政策

第三节 人工智能的法律应用

1

考核知识点及能力要求

2

一、司法审判领域的人工智能应用

3

二、行政执法领域的人工智能应用

4

三、法律服务领域的人工智能应用

考核知识点及能力要求

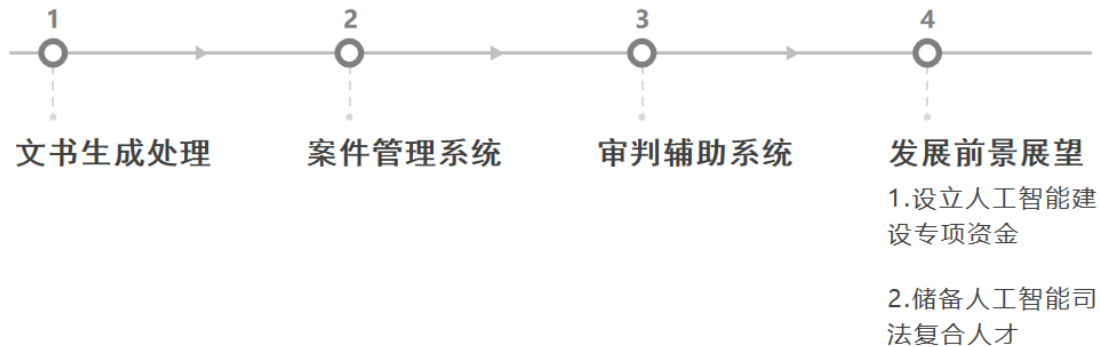
了解人工智能在
法律领域的应用

理解法律智能化的难点



明白技术应用于法
律领域的主要方式

一、司法审判领域的人工智能应用



二、行政执法领域的人工智能应用

01 行政给付与审批

02 行政处罚

03 发展前景展望

1. 泛在感知加多模态数据融合将成为建设核心
2. 视频结构化中对数据的高效提取将日趋深入
3. 人工智能与其他新兴技术的结合将持续推进

三、法律服务领域的人工智能应用

法律
咨询

律师
搜寻

文书
服务

法律
检索

裁判
预测

智能
客服

三、法律服务领域的 人工智能应用

发展前景展望



三、法律服务领域的人工智能应用

发展前景展望

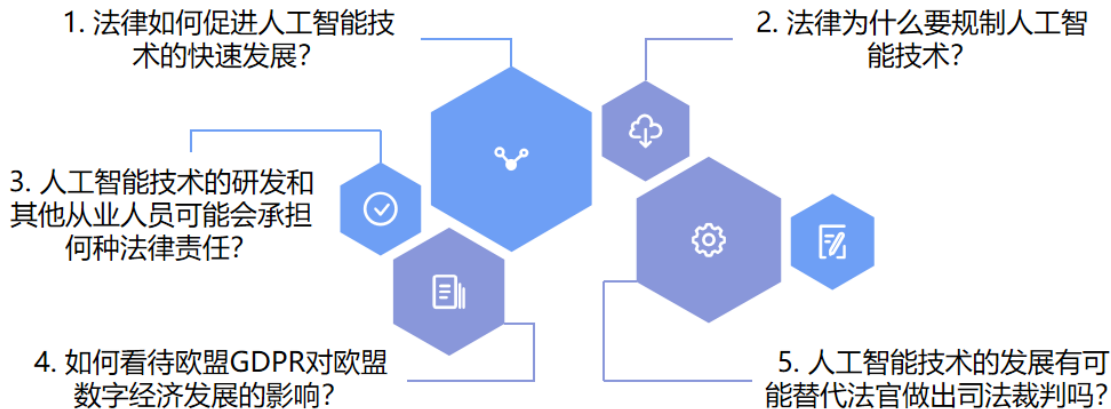
1.增设情绪算法
“情绪识别”
“安抚问答”
面部微表情捕捉

2.扩容数据资源
中国裁判文书网
庭审公开网
法律法规数据库
法院的审判管理系统



第十章 人工智能相关的法律与政策

思考题



谢谢！

